



## Tentamen 24 Juni 2014, vragen

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



Scan to open on Studeersnel

**Opgave 1 (18 punten)**

- 6p a. Maribel Panden BV heeft een uitdeling gedaan aan moedermaatschappij Maribel International BV van € 100.000 minus € 65.000 is € 35.000 (2p).  
Maribel International BV ontvangt de uitdeling van € 35.000 onbelast onder de deelnemingsvrijstelling en stort voor een gelijk bedrag informeel kapitaal in Maribel Productie BV (2p).  
Maribel Productie BV mag de zakelijke huur ten laste van haar winst brengen. Zij heeft het bedrag van € 35.000 echter niet betaald maar via een informele kapitaalstorting verkregen van haar moedermaatschappij Maribel International BV (2p).
- 12p b. Journalpost (4 punten per volledig juiste journalpost) Maribel Panden BV:  
Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 35.000  
Aan huuropbrengsten € 35.000.
- Journalpost (4 punten per volledig juiste journalpost) Maribel International BV:  
Deelneming Maribel Productie BV € 35.000  
Aan Dividend (Resultaat deelneming Maribel Panden BV) € 35.000
- Journalpost (4 punten per volledig juiste journalpost) Maribel Productie BV:  
Huurkosten € 35.000  
Aan Informeel kapitaal € 35.000

**Opgave 2 (30 punten)**

- 7p a. De rente valt onder art.10a (lid 1, onderdeel c,) Wet Vpb 1969 en is dus niet aftrekbaar (3p), tenzij bij deze transactie als geheel sprake is van overwegend zakelijke motieven (derde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p) of deze rente bij de crediteur "effectief" wordt belast (art. 10a, derde lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).
- 5p b. Uitgegaan dient hier te worden van een opgeofferd bedrag zoals dat gold voor verbonden vervreemder van de deelneming (art. 13d, zesde lid, Wet Vpb 1969), dus € 200.000.
- 10p c. Een afwaarderingsverlies in 2013 is niet aftrekbaar want dit valt onder de deelnemingsvrijstelling (3p). Een liquidatieverlies op een deelneming valt niet onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13d Wet Vpb 1969), maar zo'n verlies komt hier eerst in beeld voor het jaar 2014 nu dit het jaar is van de liquidatie (ontbinding en vereffening) (3p).  
De aftrekpost (voor 2014) is te stellen op € 200.000 verminderd met € 150.000 (liquidatie-uitkering) dus € 50.000 (4p).
- 4p d. Ja, indien (en voor zover) de activiteiten als het drijven van een onderneming hebben te gelden (artikel 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969).  
(Een activiteit waarmee in concurrentie wordt getreden is al voldoende, zie artikel 4 Wet Vpb 1969).
- 4p e. Elke vennootschapsbelastingplichtige komt in beginsel in aanmerking voor de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).

**Opgave 3 (12 punten)**

- 6p a. Sprake zou kunnen zijn van een informele kapitaalstorting (HR BNB 1998/208).  
De bijkomende voorwaarden zijn dan:  
- de lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie;  
- de looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (of er is géén looptijd overeengekomen).
- 6p b. De moedermaatschappij komt in aanmerking voor de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb 1969)(3p). De lening is aan te merken als informeel kapitaal en dus is de rente fiscaal als dividend aan te merken (3p) (met een automatische toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de moedermaatschappij).

#### **Opgave 4 (20 punten)**

- 5p a. Een dochtervennootschap kan worden opgenomen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting indien wordt voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
- juridisch en economisch eigendom van ten minste 95% van het nominaal gestort aandelenkapitaal in de dochtervennootschap, dit bezit vertegenwoordigt ten minste 95% van de statutaire stemrechten en geeft in alle gevallen recht op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochter;
  - gelijke tijdvakken;
  - dezelfde winstbepalingen;
  - vennootschappen moeten in Nederland zijn gevestigd;
  - rechtsvormen voor moeder en dochter;
  - aandelen in de dochtervennootschap mogen niet als voorraad worden gehouden;
  - voor de toepassing van de fiscale eenheid moeten partijen een verzoek indienen.
- (1 punt per volledig juiste voorwaarde met een maximum van 5 punten).*
- 5p b. De storting van het (informele) kapitaal geeft geen aanleiding tot een bijstelling van de fiscale winst of de verliesverrekening, nu zonder een fiscale eenheid de (informele) kapitaalstorting evenmin gevolgen heeft voor de winst of de verliesverrekening.
- 5p c. De winst op het pand is verschoven binnen de fiscale eenheid. Voor de verliesverrekening wordt die winst (terug) toegerekend aan de moedermaatschappij.
- 5p d. Aangegeven (belastbare) fiscale winst fiscale eenheid € 2.700.000 (= € 2.600.000 + € 100.000)  
Te verrekenen voorvoegingsverlies gelijk aan aangegeven jaarwinst Sonet BV (€ 2.600.000)  
verminderd met de hierin opgenomen winst op het pand (= € 2.100.000 -/- € 200.000), i.c. dus  
minus € 700.000 (4p).  
Belastbaar bedrag van de fiscale eenheid is € 2.000.000 (1p).

#### **Opgave 5 (20 punten)**

- 4p a. Bij een zuivere splitsing (i.t.t. de afsplitsing) houdt de splitsende vennootschap op te bestaan.
- 4p b. Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap.
- 4p c. Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- 4p d. Doorschuiving van de onder c bedoelde claim naar de verkrijgende vennootschap(pen)(2p).  
Zie art. 14a Wet Vpb 1969 (2p).
- 4p e. Doorschuiving van de a.b.-claim op de aandelen in de splitsende vennootschap naar de nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap(pen) (2p).  
Zie (art. 3.56 en) art. 4.41, tweede lid, Wet IB 2001 (2p).